

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1470/2538

นาง บรรจিতร์ วัชรชัยพงษ์ กับพวก
นาย สุรินทร์ ขำตุ้ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1350, มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้โจทก์ทั้งสองจะมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินจากที่ดินแปลงอื่นที่ได้แบ่งแยก
จากที่ดินของ ถ.เช่นเดียวกับที่ดินของโจทก์เพื่อออกไปสู่ทางสาธารณะได้แต่เมื่อทาง
พิพาทในที่ดินของจำเลยเป็นการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองโจทก์
ทั้งสองก็มีอำนาจฟ้องให้จำเลยเปิดทางพิพาทได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ทั้ง สอง และ ประชาชน ทัวไป ได้ ใช้ ทาง กว้าง
ประมาณ 4 เมตร ยาว ประมาณ 37 เมตร ใน ที่ดิน ของ จำเลย ด้าน ทิศตะวันออก
ผ่าน ไป สู่ ทางสาธารณะ เป็น เวลา กว่า 10 ปี แล้ว ที่ดิน ของจำเลย จึง ตกอยู่ใน
การจำยอม ต่อมา จำเลย ทำ รั้ว ปิด กั้น ทาง ดังกล่าวขอให้ บังคับ จำเลย รื้อถอน
รั้ว ที่ ปิด กั้น ทาง เข้า ออก หาก จำเลย ไม่ยอมปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา
เป็น การแสดง เจตนา ของ จำเลย ใน การรื้อถอน รั้ว โดย โจทก์ ทั้ง สอง จะ เป็น
ผู้ รื้อถอน เอง และ ให้ จำเลยเป็น ผู้ ออก ค่าใช้จ่าย ใน การ รื้อถอน ทั้งหมด ให้
จำเลย ไป จดทะเบียนการจำยอม บน ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์

(น.ส. 3)เลขที่ 152/109 และ 153/109 กว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร ทาง ทิศตะวันออก ของ ที่ดิน ของ จำเลย ต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน และ ห้าม จำเลย กับบริวาร เข้า เกี่ยวข้อง ใน ทางการจำยอม อีก ต่อไป หาก จำเลย ไม่ยอมปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนา ของ จำเลย ใน การจดทะเบียน การจำยอม โดย ให้ จำเลย เป็น ผู้ เสีย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ทั้งหมด

จำเลย ให้การ ว่า โจทก์ มีสิทธิ เรียกร้อง เอา ทางเดิน ออก ไป ทาง ทิศตะวันออก เฉพาะ บน ที่ดิน ที่ ได้ แบ่งแยก คือ ที่ดิน แปลง เดิม ที่ เป็น ของ นาย ถวิล เท่านั้น จำเลย ไม่เคย เปิด ทาง ออก ให้ แก่ ที่ดิน ของ โจทก์ ที่ดิน ของ จำเลย ไม่เคย เป็น ทางสาธารณะ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า ที่ดิน ของ จำเลย ตาม หนังสือ รับรอง การ ทำ ประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 152/109 และ 153/109 ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมือง เชียงราย จังหวัด เชียงราย ภายใน เส้น สี น้ำตาล กว้าง 4 เมตร ยาว ตลอด แนว นับ ต่อ จาก ที่ดิน ของ โจทก์ ทั้ง สอง ตาม เส้น สี เขียวจน กระทั่ง ถึง ทาง ออก สู่ ทางสาธารณะ สาย วิทยาลัยครู เชียงราย -สวน สมเด็จ พระ ศรี นครินทร์ ใน แผนที่ สังเขป เอกสาร หมายเลข จ. 7 เป็น ทางการจำยอม ให้ จำเลย ไป จดทะเบียน การ จำยอม บน ที่ดิน ทั้ง 2 แปลง ดังกล่าวหาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล เป็น การแสดง เจตนา ของ จำเลยให้ จำเลย รื้อถอน รั้ว บน ทางการ จำยอม ออก ไป คำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ ในเบื้องต้น ว่า เดิม ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่1361 เป็น ของ นาย รัช ศรีบุญเรือง โดย ได้รับ การ ยกให้ จาก นาย ถวิล ศรีบุญเรือง ต่อมา ปี 2528 นาย รัช ขาย ที่ดิน แปลง ดังกล่าว พร้อม บ้าน 1 หลัง ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สอง จำเลย มี ที่ดิน 2 แปลงมี อาณาเขต ติดต่อกัน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 152/109และ 153/109 ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 153/109ด้าน ทิศใต้ ติดต่อกัน ที่ดิน ของ โจทก์ ทั้ง สอง ส่วน ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 152/109 ทาง ด้าน ทิศเหนือ ติดต่อกัน กับ ถนนสาย วิทยาลัยครูเชียงราย-สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่ง เป็น ทางสาธารณะ ทางพิพาท คดี นี้ อยู่ ใน ที่ดิน ของ จำเลย ทั้ง สอง แปลงมี ความ กว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร ปรากฏ ตาม บริเวณ สี น้ำตาล ใน แผนที่เอกสาร หมายเลข จ. 7 คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่าทางพิพาท ตกเป็น ภารจำยอม แก่ ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1361 ของ โจทก์ ทั้ง สอง หรือไม่ เชื่อ ได้ ตาม คำเบิกความ ของ นาย ถวิล และ นาย รัช พยานโจทก์ ว่า นาย ถวิล ได้ ใช้ ทาง พินาท เป็น ประจำ ตลอดมา จน กระทั่ง โอน ที่ดิน เป็น ของ นาย รัช และ นาย รัช ก็ ได้ ใช้ ทางพินาท ต่อมา จน ถึง วันที่ ได้ ขาย ที่ดิน พร้อม บ้าน แก่ โจทก์ทั้งสอง เป็น ระยะเวลา ติดต่อกัน มา เกิน 10 ปี แล้ว การ ที่นาย ถวิล และ นาย รัช เดิน ผ่าน เข้า ออก โดย ใช้ ทางพินาท เป็น เวลา เกินกว่า 10 ปี ทางพินาท จึง ตก อยู่ ใน ภารจำยอม เพื่อ ประโยชน์ แก่ ที่ดินตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลข ที่ 1361 เมื่อ โจทก์ ทั้ง สองได้รับ โอน ที่ดิน ดังกล่าว มา สิทธิ ใน ภารจำยอม ย่อม ตกเป็น สิทธิ ของโจทก์ ทั้ง สอง โจทก์ ทั้ง สอง มีสิทธิ ใช้ ทางพินาท และ จำเลย ซึ่ง เป็นเจ้าของ ที่ดิน ภารยทรัพย์ ต้อง ยอม ให้ โจทก์ ใช้ ทางพินาท จะ ปิด กันขัด ขวาง หาได้ไม่ และ แม้ โจทก์ ทั้ง สอง จะ มีสิทธิ เรียก ร้อง เอา ทางเดินจาก ที่ดิน แปลง อื่น ที่ ได้ แบ่งแยก จาก ที่ดิน ของ นาย ถวิล เช่นเดียว กับ ที่ดิน ของ โจทก์

เพื่อ ออก ไป สู่ ทางสาธารณะ ได้ ก็ ตาม แต่เมื่อ ทางพิพาทเป็น การจำยอม เพื่อ ประโยชน์ แก่ ที่ดิน ของ โจทก์ ทั้ง สอง โจทก์ ทั้ง สองก็ ย่อม มีอำนาจ ฟ้อง ให้ จำเลย เปิด ทางพิพาท ให้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกา จำเลย ฟังไม่ ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>